

Nombre del Documento:

Política de Derechos Humanos

Fecha de Elaboración 06/07/2021

Actualizada por: S. Aguilar

Versión: 3

Firma por Comité: S. Castro

Código: PL-SA-RH-03

Aprobado por: J. Gamboa

Política de Derechos Humanos

Palmatec Corporation de Costa Rica S.A., hace público su compromiso de cumplir y hacer cumplir dentro del alcance sus operaciones, la Proclamación Universal de los Derechos Humanos realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ratificada por el Gobierno de la República de Costa Rica, misma que ha sido incorporada al conjunto de leyes, reglamentos y decretos que rigen el quehacer del país.

Dicha declaración consta de 30 artículos los cuales se citan textualmente a continuación:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

NOTA de la Administración de Palmatec S.A.:

En esta misma línea de pensamiento, Palmatec S.A. se compromete igualmente a prohibir el uso de mercenarios y paramilitares en sus operaciones. Desaprobando completamente el uso de la intimidación extrajudicial y el acoso que pudieran ocasionar las fuerzas de seguridad contratadas.

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11:

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni

Nombre del Documento: Política de Derechos Humanos

Fecha de Elaboración: 06/07/2021
 Versión: 3
 Código: PL-SA-RH-03

Actualizada por: S. Aguilar
 Firma por Comité: S. Castro
 Aprobado por: J. Gamboa

de ataques a su honra o a su reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14:

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15:

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

NOTA de la Administración de Palmatec S.A.:

En esta misma línea de pensamiento, Palmatec S.A. se compromete igualmente a respetar y hacer cumplir el derecho que tienen los individuos, especialmente de las mujeres, a la reproducción, entienda se este derecho como:

“Aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. Los derechos reproductivos dan la capacidad a todas las personas de decidir y determinar su vida reproductiva.

Por tanto, en observación de estos altos principios, Palmatec S.A declara su compromiso con el respeto por estos derechos conforme está establecido en la legislación nacional e internacional aplicable, en materia de:

- La autonomía y autodeterminación del propio cuerpo.
- A la vida.
- A la procreación.
- A la salud reproductiva.
- A no obstaculizar la obtención de información adecuada sobre el funcionamiento reproductivo del cuerpo.
- Al acceso a los servicios sanitarios de salud reproductiva y planificación familiar, establecidos en el país.
- Al acceso a los avances científicos en materia de reproducción.
- A decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia.

Artículo 17:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante

Nombre del Documento: Política de Derechos Humanos

Fecha de Elaboración 06/07/2021

Versión: 3

Código: PL-SA-RH-03

Actualizada por: S. Aguilar

Firma por Comité: S. Castro

Aprobado por: J. Gamboa

elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

NOTA de la Administración de Palmatec S.A.:

En esta misma línea de pensamiento, Palmatec S.A. se compromete igualmente a reconocer el derecho de los Trabajadores Migrantes, fuerza favorecedora del desarrollo de la economía costarricense, por lo tanto se compromete a:

- Reconocer la dignidad que se merecen como Seres Humanos y como fuerza laboral de importancia en nuestra operación.
- Respetar los procedimientos legales nacionales e internacionales contenidos en las Leyes, Reglamentos y Declaraciones con el objetivo de proteger sus derechos, mismos que están contenidos en:
 - Ley N° 8764, Ley General De Migración Y Extranjería.
 - Código de Trabajo
 - Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

- Ley sobre riesgo del trabajo
- Reglamento general de Seguridad e Higiene de Trabajo
- De forma que se les asegure conforme lo establecido en estas leyes y las demás que rigen la materia lo siguiente.
 - Salario conforme la ley.
 - Seguridad Social
 - Libertad de Asociación
 - No discriminación
 - No trabajo forzado.
 - Trabajo regular conforme los procedimientos de ley.

Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas

Nombre del Documento:

Política de Derechos Humanos

Fecha de Elaboración 06/07/2021

Actualizada por: S. Aguilar

Versión: 3

Firma por Comité: S. Castro

Código: PL-SA-RH-03

Aprobado por: J. Gamboa

para el mantenimiento de la paz.

- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27:

- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29:

- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
- Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30: Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Norma mínima de aplicación

Esta política es adoptada como la norma mínima obligatoria para todas las operaciones, actividades y relaciones laborales de Palmatec Corporation de Costa Rica S. A. Ningún otro instrumento interno o externo podrá disminuir el nivel de protección aquí establecido. Esta política es de cumplimiento obligatorio para toda persona trabajadora, contratista, proveedor o socio comercial vinculado a la organización.

Definición de Derechos Humanos (DDH)

Los derechos humanos son derechos universales, propios e indivisibles, inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, religión, edad, discapacidad u otra condición. Estos incluyen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad de expresión, a la participación, al trabajo digno y a vivir sin violencia ni discriminación.

Respeto a las personas defensoras de derechos humanos

Palmatec Corporation de Costa Rica S.A. reconoce y se adhiere a los principios establecidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 (Resolución A/RES/53/144), así como a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (ONU, 2011). En consecuencia, reafirma su compromiso de respetar, proteger y facilitar el trabajo legítimo de todas las personas defensoras de derechos humanos con las que interactúe directa o indirectamente.

Protección de informes realizados con creencia razonable

La organización reconoce el derecho de toda persona a reportar irregularidades, abusos o violaciones de derechos humanos. Se brindará protección total a quienes presenten informes bajo una creencia razonable de que la información era correcta al momento de revelarla, independientemente de que dicha información se compruebe o no posteriormente. "Creencia

Nombre del Documento:

Política de Derechos Humanos

Fecha de Elaboración 06/07/2021

Actualizada por: S. Aguilar

Versión: 3

Firma por Comité: S. Castro

Código: PL-SA-RH-03

Aprobado por: J. Gamboa

razonable" se refiere a que una persona, ante la evidencia disponible, podría legítimamente sospechar una irregularidad.

Protección contra violencia, amenazas y represalias

Esta política protege a todas las personas frente a cualquier forma de violencia, amenaza, represalia directa o indirecta, presión o acción arbitraria como consecuencia del ejercicio legítimo de sus derechos humanos, incluyendo su participación en actividades relacionadas con la defensa de los DDHH o en su relación con Palmatec Corporation de Costa Rica S. A. La protección se extiende a:

- La integridad física y psicológica de la persona denunciante
- Su grupo familiar o personas cercanas
- Sus bienes materiales
- Sus condiciones de trabajo

Protección en el lugar de trabajo y confidencialidad

Ninguna persona podrá ser objeto de represalias, discriminación o situaciones de desventaja laboral por su involucramiento en actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Esto incluye:

- Despido o sanciones injustificadas
- Reducción de horas
- Obstáculos en promociones o acceso a capacitación
- Hostigamiento, intimidación o aislamiento laboral
- La organización garantiza el mantenimiento de la confidencialidad de los datos personales y la identidad del denunciante. La identidad de una persona solo podrá ser revelada con su consentimiento explícito.

Derecho a rechazar prácticas ilícitas

Todas las personas empleadas o vinculadas laboralmente con Palmatec Corporation de Costa Rica S. A. tienen el derecho a negarse a participar en prácticas corruptas, ilegales o fraudulentas, sin que esta negativa genere represalias, amenazas o consecuencias laborales negativas.

Protección frente a amenazas por denuncias anónimas

La organización garantizará protección contra amenazas, acoso o represalias hacia personas que hayan presentado denuncias anónimas, incluso si su identidad ha sido posteriormente revelada sin su consentimiento. Se prohíbe cualquier forma de represalia contra estas personas.

Mecanismo de quejas independiente y seguro

La organización implementará un mecanismo de quejas y reclamaciones que sea: independiente, seguro y confidencial, accesible a todas las personas afectadas, eficiente para evitar, mitigar y remediar cualquier riesgo o daño a personas, ya sea directo o indirecto, generado por las operaciones o relaciones de la organización.

Criterios esenciales para investigaciones

Toda investigación realizada en el marco de esta política deberá cumplir con los siguientes requisitos esenciales:

- Adecuación: debe permitir identificar y sancionar a los responsables.
- Minuciosidad: debe ser amplia, detallada y capaz de detectar fallas estructurales o sistémicas.
- Imparcialidad e independencia: quienes investigan deben estar libres de conflictos de interés respecto a los hechos y personas involucradas.
- Rapidez: debe iniciarse con prontitud y resolverse en un plazo razonable.

Nombre del Documento: **Política de Derechos Humanos**

Fecha de Elaboración 06/07/2021

Actualizada por: S. Aguilar

Versión: 3

Firma por Comité: S. Castro

Código: PL-SA-RH-03

Aprobado por: J. Gamboa

- Transparencia: debe haber divulgación suficiente de procesos y resultados para garantizar la rendición de cuentas, sin comprometer la confidencialidad de las partes protegidas.

Recursos amplios y reparación integral

La organización garantizará una amplia gama de recursos y medidas reparadoras para las víctimas de represalias u otras violaciones a los DDHH, cubriendo:

Consecuencias directas, indirectas y futuras

Apoyo psicológico, legal o médico

Protección y medidas de seguridad personal

Reintegración laboral o reubicación, si es necesario

Formación y difusión

Se implementará un programa integral de formación continua dirigido a todo el personal, especialmente a los mandos medios y superiores, sobre el contenido, alcance y aplicación de esta política. Adicionalmente:

Se promoverá la sensibilización sobre derechos humanos en toda la organización

Esta política y sus principios deberán ser visiblemente publicados en todos los lugares de trabajo.

Se deberá asegurar que todo el personal tenga acceso comprensible a la información contenida en esta política.